Mitigaiio consti tutionis PiilV, qiioadap- pellationes condemnatorum, fncto de- posito vel data cautione 1.

Pius Papa V, motu proprio, etc. · Latin

XXXV.

Mitigaiio consti tutionis PiilV, qiioadap- pellationes condemnatorum, fncto de- posito vel data cautione 1.

Pius Papa V, motu proprio, etc.

Fius IV posi aiioB Poniifices probibuiiappel- laiionem, non facto deposilo, in cansis frinii- nahbus.

§ 1 . Cum (sicul accepìmus a dilecto fil'o Alexandre Riario, auditore nostro et appellalionum indice ordinario) ex di- ' "^ . ' ..

vcrsis Hteìis iu fomia molus proprii per iclicis rccordationis Fium quartum et alios ^ , . ● i .● ● r\' . i i- Pontifices pracdecessorcs nostros, etprae- sertim sub dalum Romae apud Sanctuni Petrum, duodecimo kalendas iunii, anno sexto (quorum omnium lenores liic volu- mus prò expressis haberi), emanato, de non admillendis appellationibus, neque decernendis inhibitionibus, moniloriis et citationibusin causis criminalibus fiscum nostrum quomodolibel concerncntibus, in quibusreos conligerit condemnari, nisi prius facto actuali deposito poenarum , in quibus ex delieto delinquentes ipsi, aul ilH, qui prò eisdem fideiussissenl, vel ex conlraclu quoquo modo condemnandi ve- nirent, aut eatenus condemnati fuissent, contingat quod alii, etiam optimum ius foventes, interdum, obnimiam eorum pau- pertalem, modum talia deposita faciendi non habentes, et sic secluso eis, ob non factum depositum, remedio appellationis, eorum bonum ius, quod praetendunt de- ducere in appellatione, remanet incognir lum et deperdilum, et praeserlim (pioad illos, qui non sunt confessi crimen.

me amen. ^"(""IppeiiMio- "«n". "«'* ""■ lione , ut Iiìc , quaienua non- pèuans"*' ""^

§ 2. Nos igitur, more piipastoris, prae- missis omnibus obviare volenles, ne ap- pellationis remediiìni eiusque proseculio pauperibus toUi videalur, motu sunili et . . ● 1 ■ ■!■ ex certa nostra scienlia, dictas literas mi- tigantes et reformantes, tenore praesen- lium staluimus, decernimus et ordinamus, ac perpetuo observari mandamus quod in similibus causis fiscalibus et aliis, de (juibus in literis et motu proprio buius- modi 111 menlio, omnes et singulae ap- pellationes, ac quaecumque desuper prò tempore praesentatae ac praesentandae commissiones per dictuni Alexandrum, modernum et prò tempore exislenlem Curiae causarum Camerae Apostolicae auditorem, tamquani iudicem lalium ap- pellalionum, necnon per quemcumque alium iudicem huiusmodi iurisdictionem liabentem, admittant ac recipiant et ad- mitli ac recipi libere et licite possint, va- leanl ac debeanl; illarumque vigore quas- cumque inhibiliones, citationes seu mo- nitoria decernendi et alia faciendi in praemissis necessaria, eisdem auditori nostro et iudicibus praefatis, ad id iuris- dictionem habentibus, aucloritatem da- mus, ac licenliam imparlimur, praeslita tamen prius cautione idonea per parteni seu partes appellantes, non tamen con- fessos, in forma depositi, prò poena in qua condemnatus extilit, et seu respe-

1 Ista Pii IV constilulio l\iv, Elsi ciincta, est supra, pag. 186.

ctive de se consliluendo in carcere el ibidem reinanendo in quacunique parte iudicii; et quateniis pars esset dives, facto priiis actuali deposilo, arbitrio iudicis ad queni.

confessis la- "em dorerai'"

§ 3. Quo vero ad confessos , liceal iu- dici a quo , Hou obstantibus buiusniodi appellalionibiis et inUibilionibus, et abs- que aliquarum poenarum incursu, ad nl- teriorein cxeculioneni prò poenae huius- modi conseculione procedere. El ncque lain ipsi quam partes ad lilerarura seu inolus|iroprii jiraofati observantiam, quo- ad baec et illa quoque modo conceruen- lia, nisi iuxta praesentem hmitationem et moderationem, ullafcnus leneanlur.

Decretuni ir rìtans.

§ 4. El ila, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices, etiam (lamerae Aposlolicae camerarium, prae- sidenlem, clericos, Ibesauraiios ac pro- curalores fiscales, et sanctae Romanae Ecclesiae cardinalest'<f., sublata eie, de- bere; irrilum eie. perpetuo decerninnis.

§ 5. Non obstantibus praemissis, celc- risquc contrariis quibuscumque.

ciausuiae Je- rogaioiiae soiii sifiiaiu- TA SUtìicit.

| Q Volumus autcm praescntis nostri molus proprii solam signaluram sufficere el fidem lacere in iudicio et extra, re- gala contralia non obstante, etiam abs- que 60 quod per cursores praesentetur.

Placet, molu proprio. M.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-latin. Source-derived reading-order LF lines 62729-62869. Exact scan leaf bounds 553-554; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:49Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.